

1500022-75.2020.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... de fogo. Disseram ter recebido notícia de tráfico de armas, as quais eram oferecidas, via whatsapp, por NATAN, ao que este foi localizado e indicou que as armas eram de seu patrão, o corréu NILSON; ato contínuo, seguiram até a residência deste último, que admitiu a posse das armas, as quais seriam reformadas. Informaram que os artefatos vieram a ser localizados no escritório do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500022-75.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500022-75.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2002017/2020 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 9316518 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA,

20/20/412 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 2002017 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 20/20/412

- 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NILSON DE ABREU e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

NATAN PATRICK PORFIRIO MOREIRA ("NATAN") e NILSON DE ABREU ("NILSON"), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 17, caput, e parágrafo único, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 29, caput, do Código Penal. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fl. 01), em 03 de janeiro de 2020, na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza, 444, Beira Rio, neste município e Comarca, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, tinham em depósito e expuseram à venda, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, três armas de fogo - revólver de calibre 22, da marca Rossi, número de série 595113; um revólver de calibre 32, sem marca aparente; e uma espingarda de calibre 36 da marca Rossi, número de série S832046 - sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo se apurou, os acusados se ajustaram à venda ilegal de armas de fogo, sendo que NILSON era quem realizava a manutenção das armas e NATAN era o encarregado de oferecer os artefatos à venda efetiva. Consta da denúncia que policiais militares receberam a informação de que NATAN estaria vendendo armas de fogo, tendo, inclusive, acessado fotografia dele na

internet exibindo as três armas acima indicadas; desse modo, os policiais seguiram até a residência de NATAN e a madrastra deste indicou que seu enteado se encontrava em seu local de trabalho, uma loja de produtos agrícolas, defronte à sua moradia. Consta, ainda, que os policiais compareceram ao referido estabelecimento, com endereço supra, e abordaram NATAN, sendo que, no local estava também NILSON, o qual indicou onde estavam as armas expostas por NATAN. Verte, por fim, que os artefatos foram apreendidos e os agentes encaminhados à Delegacia de Polícia.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 3), nota de culpa (fl. 9), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), relatório final de inquérito policial (fls. 55/57) e laudos de exame pericial (fls. 134/136, 137/140 e . 141/158).

A audiência de custódia foi devidamente realizada, tendo sido concedido ao acusado NILSON DE ABREU o benefício da liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança e outras medidas cautelares (fls. 35/37).

O acusado NILSON DE ABREU comprovou o pagamento da fiança arbitrada (fls. 47/48).

A denúncia foi recebida em 17 de janeiro de 2020 (fls. 66/67).

Regularmente citado (fl. 84), o corréu NILSON DE ABREU, por intermédio de defensor constituído (fl. 82), ofertou resposta à acusação (fls. 76/81). Aduziu ser imprescindível a juntada dos laudos periciais das armas de fogo apreendidas, bem como do telefone celular do acusado, sob pena de nulidade. Consignou que se pronunciaria acerca do mérito da acusação em momento oportuno. Requereu o decreto absolutório.

Regularmente citado (fl. 86), o correquerido NATAN PATRICK PORFÍRIO MOREIRA, por meio de defensor constituído (fl. 93), apresentou resposta à acusação (fls. 87/92), batendo-se pelo reconhecimento da inépcia da denúncia em razão da ausência de detalhamento das condutas imputadas ao acusado.

Por decisão de fls. 99/102, houve o afastamento da preliminar de inépcia da denúncia, tendo sido designada audiência de instrução, debates julgamento.

Durante o ato instrutório, foram inquiridas três testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os acusados (fls. 116/117)

Encerrada a instrução, o Ministério Público e as Defesas, em alegações finais escritas apresentadas, respectivamente, a fls. 163/166, 172 e 178, pugnaram pela absolvição dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, constatado que o laudo de fls. 173/177 foi juntado de forma equivocada aos presentes autos; providencie a Unidade Judicial a devida regularização.

No mais, ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada improcedente.

Encerrada a instrução, nos termos da manifestação do D. Promotor de Justiça, a qual também adoto como razão de decidir, percebe-se que realmente inexistem elementos probatórios que permitam seja prolatado um decreto condenatório.

Como é sabido, o Ministério Público tem o ônus de provar os fatos alegados na denúncia. Entretanto, não logrou tal demonstração; ao contrário, formou sua convicção no sentido da fragilidade probatória e, de forma acertada e fundamentada, assim como as Defesas, requereu a absolvição dos réus.

Deveras, não há comprovação segura de que os acusados tenham praticado o crime descrito na denúncia.

Nesse sentido, em conformidade ao quanto informado na fase policial (fl. 6), o acusado NATAN PATRICK PORFÍRIO MOREIRA afirmou em juízo que as armas de fogo estavam com o corréu NILSON, seu empregador, não tendo vínculo com elas. Admitiu, no entanto, ter chegado a publicar fotografias das armas, mas a título de brincadeira, não tendo as exposto à venda (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3oi22ea>, referido à fl. 117, ênfase apostas).

O corréu NILSON DE ABREU, a seu turno, na mesma linha do quanto afirmado em sede policial (fl. 8), contou em juízo que costuma guardar e cuidar de coisas antigas, com o fim de preservá-las. Disse que estava na posse das armas, mas não sabia que

NATAN, seu funcionário, teria as fotografado e exibido a terceiros. Negou qualquer interesse em comercializar as armas (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3oi22ea>, referido à fl. 117, ênfase apostas).

Ratificando o depoimento prestado em sede policial (fls. 4 e 5), os policiais militares PAULO AUGUSTO DE MORAIS SALGADO e FABRICIO ANTUNES TRINDADE, os quais atenderam a ocorrência, confirmaram em juízo a apreensão das armas de fogo. Disseram ter recebido notícia de tráfico de armas, as quais eram oferecidas, via whatsapp, por NATAN, ao que este foi localizado e indicou que as armas eram de seu padrão, o corréu NILSON; ato contínuo, seguiram até a residência deste último, que admitiu a posse das armas, as quais seriam reformadas. Informaram que os artefatos vieram a ser localizados no escritório do estabelecimento comercial do acusado NILSON, sendo ambos presos em flagrante delito (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3oi22ea>, referido à fl. 117).

A evidência probatória dos autos, como se viu, não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo exigido pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, qual seja a mercancia e consequente obtenção de lucros ou ganhos com a venda de armamentos. Nesse diapasão, como demonstrado, o corréu NATAN, conquanto tivesse acesso às armas, sequer chegou a possuí-las de forma efetiva.

De igual forma, com relação à conduta do corréu NILSON, embora ele possuísse os armamentos, tais estavam desmontados.

Não bastasse, concernente à materialidade delitiva, os trabalhos realizados pela Polícia Científica foram capazes de atestar a total ineficácia e inaptidão para disparos das armas apreendidas, concluindo-se que: •(...) um (01) revólver, usado, oxidado, confeccionado em estrutura metálica, "sem marca aparente", com número de série 300136, com o cano medindo 3,5 polegadas de comprimento. (...)No estado em que se encontrava a referida arma não se mostrava eficaz para a realização de disparos, pois seu tambor se encontrava desacoplado do chassi do revólver (...) • um (01) revólver, usado, recoberto com metal prateado (niquelado), confeccionado em estrutura metálica, da marca "Rossi", com número de série 595113 (...)No estado em que se encontrava, o revólver não podia ser eficazmente utilizado na realização de disparos, pois seu sistema de percussão não operava a contento. (...) •Uma (01) espingarda cartucheira, usada, oxidada, da marca "Rossi", de cor escurecida, com número de série 832046, com cano medindo 28 polegadas de comprimento (...)No estado em que se encontra a referida arma não poderia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparos, pois seu sistema de percussão não operava a contento. (vide laudo de fls. 134/136 - ênfase apostas).

Digno de nota que, em exame pericial do aparelho celular do corréu NATAN, não houve êxito na extração de dados contidos em sua memória interna (vide laudos de fls. 137/140 e 141/158 - ênfase apostas).

Nesse contexto probatório, não há como afirmar, com a certeza necessária, que os acusados, previamente ajustados e agindo com unidades de desígnios, tenham, de qualquer forma, em proveito próprio ou alheio, promovido a comercialização de armas de fogo, diante da ausência de provas suficientes nesse sentido.

Em sintonia, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Artigo 17, da Lei nº 10.826/03 Comércio ilegal de arma de fogo Apreensão de apetrechos e acessórios utilizados na confecção e reparo de armas de fogo Negativa do acusado a respeito do comércio de armas Falta de indicação de que o réu agisse com intuito de lucro ou no exercício da atividade comercial, ainda que informal Dúvida razoável Absolvição decretada Recurso provido (TJSP; Apelação Criminal 0006377-37.2008.8.26.0024; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Andradina - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2014; Data de Registro: 18/03/2014, ênfase apostas).

Os indícios, enfim, foram suficientes para a autoridade policial, ao instaurar o inquérito policial; foram suficientes à Promotoria de Justiça, embasando o oferecimento de denúncia, mas a realidade é que não são eles capazes de fundamentar um julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido confirmados em juízo, a procedência da ação penal correria o risco de condenação de inocentes,

sobretudo em face do quadro fático e jurídico do caso em apreço.

Cite-se: Uma condenação criminal deve apoiar-se em prova estreme de dúvidas.

Presunções e “meros” indícios não ostentam qualidades de segurança e certeza, por não servirem de fundamento a decreto condenatório (Apelação nº 660.325/7, Julgado em 22/08/1991, 1ª Câmara, Relator: - Pires Neto, RJDTCRIM 11/118); A dúvida que perturbe o espírito do Magistrado será a que basta a endireitar-lhe os passos para o caminho da absolvição, em obséquio ao princípio de nomeada universal: in dubio pro reo. Dúvida, em Direito Processual Penal, equivale à ausência de prova (Apelação nº 1.332.129/8 - Jaú - 15ª Câmara - Relator: Carlos Biasotti - 5.12.2002 - V.U. - Voto nº 4.246).

Do que precede, é medida de rigor o pronunciamento do “non liquet”.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO os acusados NATAN PATRICK PORFIRIO MOREIRA e NILSON DE ABREU, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de prática dos delitos tipificados no artigo 17, caput e parágrafo único, da Lei 10.826/03.

Ante a absolvição, que também foi requerida pelo Ministério Público, forte no art. 337, do CPP, com a certificação do trânsito em julgado, autorizo o levantamento da fiança (fls. 47/48) em favor do corréu NILSON RODRIGUES.

Sem custas, diante da absolvição.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, defiro aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao aparelho celular que remanesce apreendido (fls. 15/17), caso não haja o competente pedido de restituição, em consonância com o artigo 123, do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o seu perdimento e liberado para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio.

No que tange às armas de fogo apreendidas nos autos (fls. 15/17), já periciadas (fls. 134/137), DETERMINO sejam encaminhadas ao Comando Geral do Exército para destruição, nos termos do artigo 25, da Lei nº 10.826/03, e da Resolução nº 134/11, do Conselho Nacional de Justiça, caso assim já não tenha sido realizado, Após, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, expedindo-se o necessário, arquivando-se os autos em seguida.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA